PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKAVIMO EKSPERTĖS AGILOS ZALATORIENĖS DARBO REGLAMENTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis Darbo reglamentas nusako pastatų energinio naudingumo sertifikavimo eksperto (toliau – Ekspertas) darbo tvarką bei su pastatų energinio naudingumo sertifikavimu susijusių procedūrų vykdymą.

2. Ekspertas yra atsakingas už objektyvų ir kokybišką pastatų sertifikavimo proceso atlikimą, duomenų konfidencialumą bei sprendimo priėmimo nešališkumą.

3. Šis Darbo reglamentas neapima Eksperto darbo juridinių ir finansinių aspektų. Juridiniai ir finansiniai Sertifikavimo eksperto darbo aspektai yra nusakomi kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

II. TEISĖS AKTAI

4. Ekspertas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniu reglamentu STR 2.01.02:2016 „Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“, Statybos įstatymo 51 str., 2006 m. rugpjūčio 28 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-393 „Dėl pastatų energetinio naudingumo sertifikavimo ekspertų darbo reglamento patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais), taip pat Statybos sektoriaus vystymo agentūros nustatytomis informacinės sistemos ir registrų tvarkymo taisyklėmis bei kitais teisės aktais.

III. SERTIFIKAVIMO EKSPERTO DARBO APRAŠYMAS

5. Ekspertas savarankiškai organizuoja savo darbą ir pasirenka priemones užduotims vykdyti.

6. Sertifikavimo darbai yra atliekami pagal užsakovo pateitus duomenis.

7. Ekspertas atlieka užsakovo pateiktų dokumentų peržiūra, preliminarią pastato analizę. Tada objekto apžiūrą, kurios metu vietoje fiksuojama pastato būklė, atitvaros, sistemos, nustatomi faktiniai parametrai. Atliekami skaičiavimai, nustatomas pastato energijos sunaudojimas, įvertinamas pastato energinis naudingumas, priskiriamas pastatas energinio naudingumo klasei, pateikiama sertifikato rinkmena registruoti pastatų energetinio naudingumo sertifikavimą prižiūrinčiai institucijai ir gavus patvirtinimą apie sertfikato registravimą išduodamas pastato energinio naudingumo sertifikatas užsakovui.

8. Dokumentai susiję su sertifikavimu saugomi arba elektronine, arba popierine forma.

9. Vykdydamas savo veiklą, Ekspertas privalo vadovautis lygiateisiškumo principu ir sukurti nediskriminuojančias sąlygas visiems sertifikavimo proceso dalyviams.

10. Eksperto veikla turi būti nešališka. Ekspertas negali sertifikuoti objekto, jei jis pats jį projektavo, konsultavo statant ar statė, taip pat jei jis yra pastato savininkas, užsakovas ar kitaip artimai susijęs su sertifikuojamu objektu asmuo.

11. Ekspertas informuoja pastatų energetinio naudingumo sertifikavimą prižiūrinčią instituciją apie bet kokius duomenų pakeitimus, pataisymus ar papildymus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų padarymo dienos pateikdamas registruoti koreguotą sertifikavimo duomenų rinkmeną.

12. Ekspertas viešai skelbia tinklalapyje:

12.1. orientacines pastatų energinio naudingumo sertifikavimo paslaugų kainas;

12.2. patvirtintą Darbo reglamentą;

12.3. prašymų formas (neprivaloma, pildoma jei užsakovas pageidauja).

12.4. kontaktinius duomenis (tel. Nr. ir el. pašto adresą), kuriais priimami prašymai, užsakymai ir teikiamos konsultacijos pastatų energinio naudingumo sertifikavimo klausimais.

13. Pastatų energinio naudingumo sertifikatų blankus centralizuotai užsako Aplinkos ministerijos paskirta sertifikatų registro tvarkymo organizacija.

14. Pastatų energinio naudingumo sertifikatų numeravimą koordinuoja Aplinkos ministerijos paskirta sertifikatų registro tvarkymo organizacija.

15. Ekspertas privalo registruoti žemiau nurodytus su pastatų energinio naudingumo sertifikavimu susijusius dokumentus bei duomenis:

15.1. pastato energinio naudingumo sertifikatą arba jo kopiją;

15.2. pastato energijos sąnaudų skaičiavimo rezultatus;

15.3. priemonių pastato energiniam naudingumui gerinti įvertinimą.

16. Sertifikavimo ekspertas privalo 5 metus nuo sertifikato galiojimo pabaigos saugoti dokumentus ir duomenis, susijusius su pastatų energinio naudingumo sertifikavimu.

IV. KONFIDENCIALUMAS IR NEŠALIŠKUMAS

17. Ekspertas užtikrina objektyvumą, profesionalumą, konfidencialumą, nešališkumą vykdydamas pastatų energetinio naudingumo sertifikavimą.

18. Ekspertas įsipareigoja saugoti visą informaciją, kurią gavo sertifikavimo metu bei nenaudoti jos kitais tikslais be užsakovo sutikimo.

19. Ekspertas privalo vengti interesų konfliktų.

20. Jei sertifikuojant kyla interesų konfliktas Ekspertas privalo atsisakyti sertifikuoti.

21. Prieiga prie Statybos sektoriaus vystymo agentūros informacinės sistemos ir sertifikatų registro valdoma asmeniniais prisijungimais, duomenys teikiami tik tiek, kiek būtina registravimui ir patikroms.

22. Visi gauti komerciniai, techniniai ir asmens duomenys tvarkomi laikantis konfidencialumo ir Bendrojo duomenų saugos reglamento principų; duomenys teikiami tik įstatymų ir STR nustatytais atvejais.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23. Pastatų energinio naudingumo sertifikavimą prižiūrinti institucija kontroliuoja ir prižiūri Eksperto darbą.

24. Užsakovas turi teisę teikti skundą dėl procedūrų, terminų ar išvadų. Ekspertas privalo pateikti rašytinį atsakymą per 10 d. d.

25. Jei ginčas neišsprendžiamas tai skundus ir prašymus, susijusius su Eksperto veikla, nagrinėja pastatų energinio naudingumo sertifikavimą prižiūrinti institucija.

26. Sprendimai, susiję su Eksperto veikla, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

27. Eksperto darbo reglamentas peržiūrimas pasikeitus teisės aktams.

28. Eksperto darbo reglamentas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertė  Agila Zalatorienė